宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（第5回・第1〜2回の復習）

第 1 部：問題編　／　最新法令準拠

問 1　時効の援用及び不動産の二重譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．消滅時効の完成後に債務者が債務の一部を弁済した場合であっても、債権者が、債務者において時効の完成を知っていたことを立証しない限り、債務者は、その完成した消滅時効を援用することができる。

イ．消滅時効の完成後に債務を承認したため、その完成した時効を援用できなくなった債務者は、その後さらに時効期間が経過したとしても、新たに完成した消滅時効を援用することはできない。

ウ．背信的悪意者から不動産を譲り受けて登記を備えた転得者は、転得者自身が第一買主に対する関係で背信的悪意者と評価されない場合であっても、第一買主に対して所有権の取得を対抗することができない。

エ．Aが所有する甲土地をBに売却した後、Bが登記を備える前に、AB間の売買を知っているにすぎないCがAから甲土地を買い受けて先に登記を備えた場合、Cは、Bに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

問 2　意思表示及び制限行為能力者に関する次のa〜dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a．AとBが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡し、Bが甲土地をCに売却した場合、Cが仮装譲渡であることについて善意であれば、知らないことに過失があったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。

b．AがDの強迫によってA所有の乙土地をEに売却した場合、Eが強迫の事実について善意無過失であっても、Aは、強迫を理由として売買契約を取り消すことができる。

c．被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、その所有する建物を存続期間4年として賃貸する契約を締結した場合、被保佐人は、当該契約を取り消すことができる。

d．未成年者が、法定代理人の同意を得ているかのように詐術を用いて、法定代理人の同意を得ずに土地の売買契約を締結した場合であっても、法定代理人は、当該契約を取り消すことができる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 3　代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．本人が無権代理人を単独で相続した場合、本人は、本人の資格において無権代理行為の追認を拒絶することはできない。

イ．無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人自らが法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となる。

ウ．代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができたにすぎないときは、その行為は有効な代理行為として本人に効果が帰属する。

エ．法定代理人は、やむを得ない事由がなければ、復代理人を選任することができない。

問 4　物権変動及び時効の完成猶予に関する次のa〜dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a．Aの所有する甲土地をBが占有して取得時効が完成した後に、Aから甲土地を譲り受けたCが所有権移転登記を備えた場合、Bは、登記なくして、Cに対して時効による所有権の取得を対抗することができない。

b．Aが所有する乙土地をDに売却し、Dの代金不払を理由にAが売買契約を解除した後に、DがEに乙土地を売却した場合、AとEのうち先に登記を備えた者が乙土地の所有権を対抗することができる。

c．催告によって時効の完成が猶予されている間に、債権者が再度の催告をした場合、その再度の催告の時から更に6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

d．裁判上の請求がされた場合において、確定判決等によって権利が確定することなくその事由が終了したときは、その終了の時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 5　抵当権及び根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

イ．抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、売却許可決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

ウ．抵当権設定登記後に締結された賃貸借に基づき、競売手続の開始前から抵当権の目的である土地を使用収益する者は、その土地の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引き渡すことを要しない。

エ．元本の確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。

問 6　不法行為、保証及び連帯債務に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

b．債権者が連帯債務者の一人に対して履行の請求をした場合、債権者及び他の連帯債務者が別段の意思を表示していないときであっても、他の連帯債務者に対してもその効力が生ずる。

c．保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人が法人であるときであっても、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息等についての不履行の有無並びにこれらの残額等に関する情報を提供しなければならない。

d．事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人が法人であるときであっても、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 7　共有、相隣関係、債権譲渡及び相殺に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a．共有物の管理者の選任は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

b．土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則として、竹木の所有者に枝を切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。

c．譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、債務者は、その意思表示について悪意又は重大な過失がある譲受人その他の第三者に対しては、その債務の履行を拒むことができる。

d．悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、その債務を受働債権とする相殺をもって債権者に対抗することができる。

ア．a、b

イ．b、d

ウ．a、c

エ．c、d

問 8　売買における契約不適合責任並びに請負及び委任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたときであっても、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として履行の追完の請求等をすることができない。

イ．受任者は、委任事務を処理するについて費用を要する場合であっても、委任者に対してその費用の前払を請求することはできない。

ウ．売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

エ．注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成した後であっても、契約の解除をすることができる。

問 9　AがBに対しA所有の甲建物を賃貸し、Bが敷金を差し入れて甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが甲建物をCに売却し、賃貸人たる地位がCに移転した場合、敷金の返還に係る債務は、Cが承継する。

イ．賃貸借契約が終了したときは、Bは、通常の使用及び収益によって生じた甲建物の損耗及び甲建物の経年変化についても、原状に復する義務を負う。

ウ．Aが甲建物をCに売却し、賃貸人たる地位がCに移転した場合、Cは、甲建物について所有権の移転の登記をしていなくても、賃貸人たる地位の移転をBに対抗して賃料を請求することができる。

エ．甲建物の修繕が必要である場合、Bは、急迫の事情があるときを除き、Aに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときであっても、自らその修繕をすることはできない。

問 10　相続及び遺言に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定並びに法務局における遺言書の保管等に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないが、遺言者は、その目録の毎葉（自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面）に署名し、印を押さなければならない。
b. 遺言書保管所に保管されている遺言書についても、相続の開始後、遅滞なく、家庭裁判所の検認を請求しなければならない。
c. 被相続人の子が相続の放棄をした場合、その子の子（被相続人の孫）は、相続の放棄をした者を代襲して相続人となる。
d. 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議等に別段の定めがない限り、10年である。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 11　借地借家法に規定する借地権（一時使用目的のもの及び定期借地権等を除く。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．借地権の存続期間を定めなかった場合、その存続期間は20年となる。
イ．借地権設定者と借地権者が借地契約を最初に更新する場合において、当事者がこれより長い期間を定めないときは、その期間は、更新の日から20年となる。
ウ．専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満とする借地権を設定する場合、その設定を目的とする契約は、公正証書以外の書面によってすることもできる。
エ．借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときは、借地上に建物がない場合であっても、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、契約を更新したものとみなされる。

問 12　建物の賃貸借に関する次のa～dの記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 居住の用に供する建物（床面積200㎡未満）の定期建物賃貸借において、転勤等のやむを得ない事情により建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了する。
b. 期間の定めがある建物の賃貸借（定期建物賃貸借を除く。）が法定更新された場合、更新後の賃貸借は、その期間を定めないものとされる。
c. 定期建物賃貸借の契約は、公正証書によってしなければ、その効力を生じない。
d. 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借（定期建物賃貸借を除く。）が期間の満了によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなくても、その終了を建物の転借人に対抗することができる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 13　令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．国内に住所又は居所を有しない区分所有者は、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内管理人を選任することができる。
イ．管理不全共用部分管理命令は、裁判所が職権で発するものであり、利害関係人の請求を要しない。
ウ．建替え決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数ですることができる。
エ．管理者は、集会の決議によって選任しなければならず、規約で別段の定めをして選任の方法を変えることはできない。

問 14　不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．抵当権の登記名義人の住所について変更があったときは、当該抵当権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、住所についての変更の登記を申請しなければならない。
イ．相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならず、受遺者が単独で申請することはできない。
ウ．相続登記の申請義務を負う者が、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らがその登記名義人の相続人である旨を申し出たときは、その申請義務を履行したものとみなされる。
エ．所有不動産記録証明書の交付を請求することができるのは、所有権の登記名義人本人に限られ、その相続人は請求することができない。

問 15　都市計画法に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 準都市計画区域については、都市計画に、区域区分を定めることができない。

b. 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く。）内において定められる。

c. 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

d. 都市計画事業の認可の告示があった後に、当該事業地内において建築物の建築をしようとする者であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 16　都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

ア．開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

イ．市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,200㎡の開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

ウ．都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、住宅団地の建設のために行う8,000㎡の開発行為は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

エ．開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

問 17　建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、令和7年4月1日施行の改正後の法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積180㎡の住宅について大規模の修繕をする場合、建築確認を受けなければならない。

イ．住宅の居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上としなければならない。

ウ．高さ15mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

エ．木造平屋建て、延べ面積250㎡の住宅について大規模の模様替をする場合、建築確認を受けなければならない。

問 18　建築基準法に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 商業地域内にある建築物については、地方公共団体の条例で日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域として指定することができる。

b. 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の各部分の高さについて、隣地境界線までの水平距離に応じた制限（隣地斜線制限）が適用される。

c. 第一種住居地域内においては、ホテル又は旅館の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下であれば、ホテル又は旅館を建築することができる。

d. 都市計画区域の指定の際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされ、原則として、その中心線からの水平距離2mの線がその道路の境界線とみなされる。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 19　宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

ア．宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならず、都道府県知事は、これらの者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

イ．宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る工事の計画について国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ウ．宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において既に宅地造成等に関する工事を行っている工事主は、その指定があった日から14日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

エ．宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用した者（宅地造成等に関する工事の許可を受けた者等を除く。）は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

問 20　土地区画整理法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。

イ．土地区画整理組合を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

ウ．換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合であっても、することができない。

エ．土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合には、その解散について市町村長の認可を受けなければならない。

問 21　農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．農地の所有者が、金融機関から融資を受けるため、その農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

イ．市街化区域内にある農地を耕作の目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

ウ．農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

エ．法第4条第1項の許可を受けずに農地を転用した者に対して、工事の停止や原状回復等の措置を命ずることができるのは、農業委員会である。

問 22　国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．事後届出は、土地売買等の契約の当事者のうち、権利取得者のみが行う。

b．Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地について、Bが、Aとの間で、対価を支払って地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは、事後届出をしなければならない。

c．都道府県知事が事後届出に対して勧告をすることができるのは、土地の利用目的についてであり、対価の額は勧告の対象とならない。

d．市街化調整区域内に所在する土地については、5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、事後届出が必要となる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 23　個人が土地建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、所得税法及び租税特別措置法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．譲渡所得が長期譲渡所得に該当するかどうかは、その資産を譲渡した年の1月1日において、その資産の所有期間が5年を超えるかどうかによって判定する。

イ．居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に適用される。

ウ．居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が譲渡者の配偶者である場合であっても、適用を受けることができる。

エ．居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、その者が居住の用に供さなくなった家屋を、居住の用に供さなくなった日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に適用を受けることができる。

問 24　不動産取得税及び固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課する。

イ．不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の価格であり、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産であっても、実際の取引価格によって算定する。

ウ．住宅用地のうち、住宅1戸当たり200㎡以下の部分（小規模住宅用地）に係る固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の価格の3分の1の額とされる。

エ．固定資産税は、賦課期日である1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課されるため、年の途中で土地を売却した者であっても、その年度分の固定資産税の全額について納税義務を負う。

問 25　地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、地価公示法の規定及び不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

ア．土地鑑定委員会は、標準地について、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。

イ．地価公示の対象となる公示区域は、都市計画区域内に限られる。

ウ．原価法は、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときは、適用することができる。

エ．取引事例比較法における取引事例は、特殊な事情を含むものであれば、正常なものに補正することができる場合であっても、採用することはできない。

問 26　宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）に規定する宅地及び免許に関する次のa～dの記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．都市計画法に規定する用途地域内の土地で、現に資材置場として利用されているものは、法に規定する宅地に当たる。

b．地方公共団体Aが所有する宅地を不特定多数の者に反復継続して分譲するに当たり、Aから代理の依頼を受けたBがその分譲の代理を行う場合、Bは免許を受けなければならない。

c．都市計画法に規定する用途地域外にある山林は、住宅の敷地に供する目的で取引される場合であっても、法に規定する宅地に当たらない。

d．Cが、自己所有の土地を区画割りして不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、宅地建物取引業者Dにその販売代理を依頼するのであれば、Cは免許を受ける必要はない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 27　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A社の代表取締役Bが、宅地建物取引業法違反により科料に処せられた場合、A社は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

イ．Cが拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた場合、その猶予期間を満了したときは、Cは、その日から5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

ウ．D社の役員であったEが刑法第204条（傷害）の罪により罰金の刑に処せられた場合、Eが既にD社の役員を退任し、現在はD社の役員でないときであっても、D社は、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは、免許を受けることができない。

エ．宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Fは、その法定代理人が免許の欠格事由に該当しない場合であっても、免許を受けることができない。

問 28　宅地建物取引業者の免許の更新、免許換え及び届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

イ．宅地建物取引業者が免許換えにより新たな免許を受けた場合、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の残存期間となる。

ウ．宅地建物取引業者が免許の有効期間の満了の日までに免許の更新の申請をした場合において、その申請について処分がなされないまま有効期間が満了したときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

エ．宅地建物取引業者は、その商号に変更があった場合、その変更の日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

問 29　宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をしなければならない。

イ．宅地建物取引士資格試験に合格した者が、合格した日から1年以内に登録を受けなかった場合、その合格は効力を失う。

ウ．宅地建物取引士は、その氏名を変更したときは、その変更の日から30日以内に、変更の登録を申請しなければならない。

エ．宅地建物取引士は、その勤務する宅地建物取引業者の商号に変更があった場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

問 30　宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）及び専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出した場合、事務禁止の期間が満了したときは、返還の請求をしなくても、宅建士証は直ちに返還される。

イ．宅建士証の有効期間の更新を受けようとする者は、申請前1年以内に行われる都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。

ウ．宅地建物取引業者は、既存の事務所において成年者である専任の宅地建物取引士の数が法定の数を下回ることとなった場合には、30日以内に、必要な措置を執らなければならない。

エ．宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。

問 31　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．甲県知事は、Aの免許をした日から3か月以内にAが営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1か月以内にAが届出をしないときは、Aの免許を取り消さなければならない。

イ．Aと宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く。）が営業保証金から弁済を受けることができる額は、Aが供託している営業保証金の額にかかわらず、1,000万円が限度となる。

ウ．Aが一部の支店を廃止したことにより営業保証金を取り戻そうとする場合、取戻しをすることができる事由が発生した時から10年を経過したときは、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

エ．Aは、営業保証金の還付があったため不足額を供託したときは、その供託をした日から2週間以内に、その旨を供託所に届け出なければならない。

問 32　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．保証協会の社員が納付する弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできない。

b．保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

c．保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について、当該社員の免許権者の認証を受けなければならない。

d．宅地建物取引業者は、同時に二以上の保証協会の社員となることができる。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 33　宅地建物取引業者が行う広告及び業務に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる許可等の処分があった後でなければ当該宅地の売買の広告をしてはならないが、貸借の媒介の広告であれば、許可等の処分の前であってもすることができる。

b. 宅地建物取引業者が誇大広告等の禁止に違反する広告をした場合であっても、その広告を信じて取引をした者がいないときは、監督処分の対象とはならない。

c. 宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならないが、手付金を分割して受領することとして契約の締結を誘引することは、信用の供与に当たらない。

d. 宅地建物取引業者の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業者の従業者でなくなった後であっても同様である。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 34　宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間（当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間）保存しなければならない。

イ．宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介契約を締結したときに交付すべき宅地建物取引業法第34条の2第1項の書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。

ウ．宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。

エ．宅地建物取引業者が依頼者との間で専任媒介契約を締結する場合、依頼者からの申出がなくても、有効期間の満了時に自動的に更新する旨の特約を定めることができる。

問 35　宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがBとの間で専任媒介契約を締結し、その有効期間を4か月と定めた場合、その専任媒介契約は無効となる。

イ．AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、契約締結の日から休業日数を除き7日以内に、当該宅地を指定流通機構に登録しなければならない。

ウ．AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。

エ．AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合であっても、Aは、当該宅地の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。

問 36　宅地建物取引業者が、マンション（建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物）の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。

イ．専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明しなければならないが、その規約が案の段階にとどまるときは、説明する必要はない。

ウ．マンションの売買の媒介ではなく貸借の媒介を行う場合であっても、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

エ．マンションの売買の媒介を行う場合には、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときであっても、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明する必要はない。

問 37　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．建物の貸借の媒介を行う場合、水防法の規定に基づき市町村の長が提供する図面（水害ハザードマップ）における当該建物の所在地については、説明する必要はない。

イ．重要事項説明書への記名は、その事務所に置かれている専任の宅地建物取引士がしなければならない。

ウ．宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主に建物を売却する場合、重要事項説明書の交付は必要であるが、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。

エ．宅地建物取引業者が自ら貸主として建物を賃貸する場合、当該宅地建物取引業者は、借主に37条書面を交付しなければならない。

問 38　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Aは、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならないが、押印させる必要はない。
b. Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼していた場合において、BがCの事務所で買受けの申込みをしたときは、Bは、いわゆるクーリング・オフにより申込みの撤回を行うことができない。
c. Aは、Bの承諾を得たとしても、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することはできない。
d. AとBとの間で、クーリング・オフができる期間を、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して5日間とする旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 39　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する売買契約等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Bが、Aの事務所で買受けの申込みをし、後日、Aの申出により、喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、いわゆるクーリング・オフにより当該契約の解除をすることができる。
イ．宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建物について、当該工事に必要な建築確認を受ける前であっても、その建物の貸借の媒介であれば、契約を締結させることができる。
ウ．宅地の割賦販売の契約において、Bが賦払金の支払の義務を履行しない場合、Aは、20日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がないときは、契約を解除することができる。
エ．Aが他人Cから取得する契約を締結していない宅地について、AがCとの間で停止条件付きの取得契約を締結している場合、Aは、Bとの間で当該宅地の売買契約を締結することができる。

問 40　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で、建築工事完了前のマンション（代金6,000万円）の売買契約を締結する場合（Bへの所有権移転の登記はされていないものとする。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Aは、手付金として300万円を受領する場合、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じる必要はない。
b. Aは、手付金として300万円を受領した後、引渡し前に中間金として100万円を受領しようとする場合、当該中間金を受領する前に、手付金と中間金の合計額400万円について手付金等の保全措置を講じなければならない。
c. BがAに手付を交付した後、Aが契約の履行に着手していない場合には、Bが既に中間金の支払など契約の履行に着手していたとしても、Bは、手付を放棄して契約を解除することができる。
d. Aは、銀行等との間で保証委託契約を締結して手付金等の保全措置を講じる場合、その旨をBに口頭で説明すれば足り、保証証書等をBに交付する必要はない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 41　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが、宅地建物取引業者ではないBとの間で、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額の予定を代金の額の10分の1.5、違約金を代金の額の10分の1とする特約を定めた場合、その特約は全体として無効となる。
イ．Aが、宅地建物取引業者であるCとの間で、手付の額を代金の額の10分の4とする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ウ．Aが、宅地建物取引業者ではないBから手付を受領する際に、それが解約手付である旨を定めなかった場合、Aは、Bが契約の履行に着手する前であっても、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することはできない。
エ．Aが、宅地建物取引業者ではないBとの間で、Aが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任を負う期間を建物の引渡しの日から3年間とし、その間でもBは損害賠償を請求することはできない旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

問 42　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）が、売主Bから媒介の依頼を受け、Bが所有する空家（代金500万円。消費税等相当額を含まない。）の売買契約を成立させた。Aは、当該媒介に当たり、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要するものとして、媒介契約の締結に際し、あらかじめBに対して報酬の額について説明し、Bと合意していた。この場合において、AがBから受領できる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがBから受領できる報酬の上限額は、231,000円である。
イ．AがBから受領できる報酬の上限額は、198,000円である。
ウ．AがBから受領できる報酬の上限額は、220,000円である。
エ．AがBから受領できる報酬の上限額は、330,000円である。

問 43　宅地建物取引業法に規定する監督処分に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内における業務に関し不正な行為をした場合、乙県知事は、Aに対して指示処分をすることはできるが、業務停止処分をすることはできない。
イ．宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反して業務を営んだときは、免許権者は、その免許を取り消さなければならない。
ウ．都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して業務停止処分をしたときであっても、その旨を公告する必要はない。
エ．宅地建物取引士が事務禁止処分に違反した場合であっても、その登録を消除されることはない。

問 44　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが宅地建物取引業者Bとの間で売買契約を締結した場合において、Bの申込みが喫茶店で行われたときは、Bは、いわゆるクーリング・オフにより契約を解除することができる。
イ．Aが宅地建物取引業者Bとの間で売買契約を締結する場合、Aは、Bに対し、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
ウ．Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で、建築工事完了前の建物（代金4,000万円）の売買契約を締結し、手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、手付金等の保全措置を講じなければならない。
エ．Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で、建築工事完了前の建物の売買契約を締結した場合において、Aが手付金等の保全措置を講じなければならないにもかかわらずこれを講じないときは、Cは、手付金等を支払わないことができる。

問 45　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者が新築住宅の売買の媒介をする場合、当該宅地建物取引業者は、資力確保措置を講じなければならない。
イ．住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定する際の新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その3戸をもって1戸とする。
ウ．自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなかった場合であっても、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結を制限されることはない。
エ．住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。